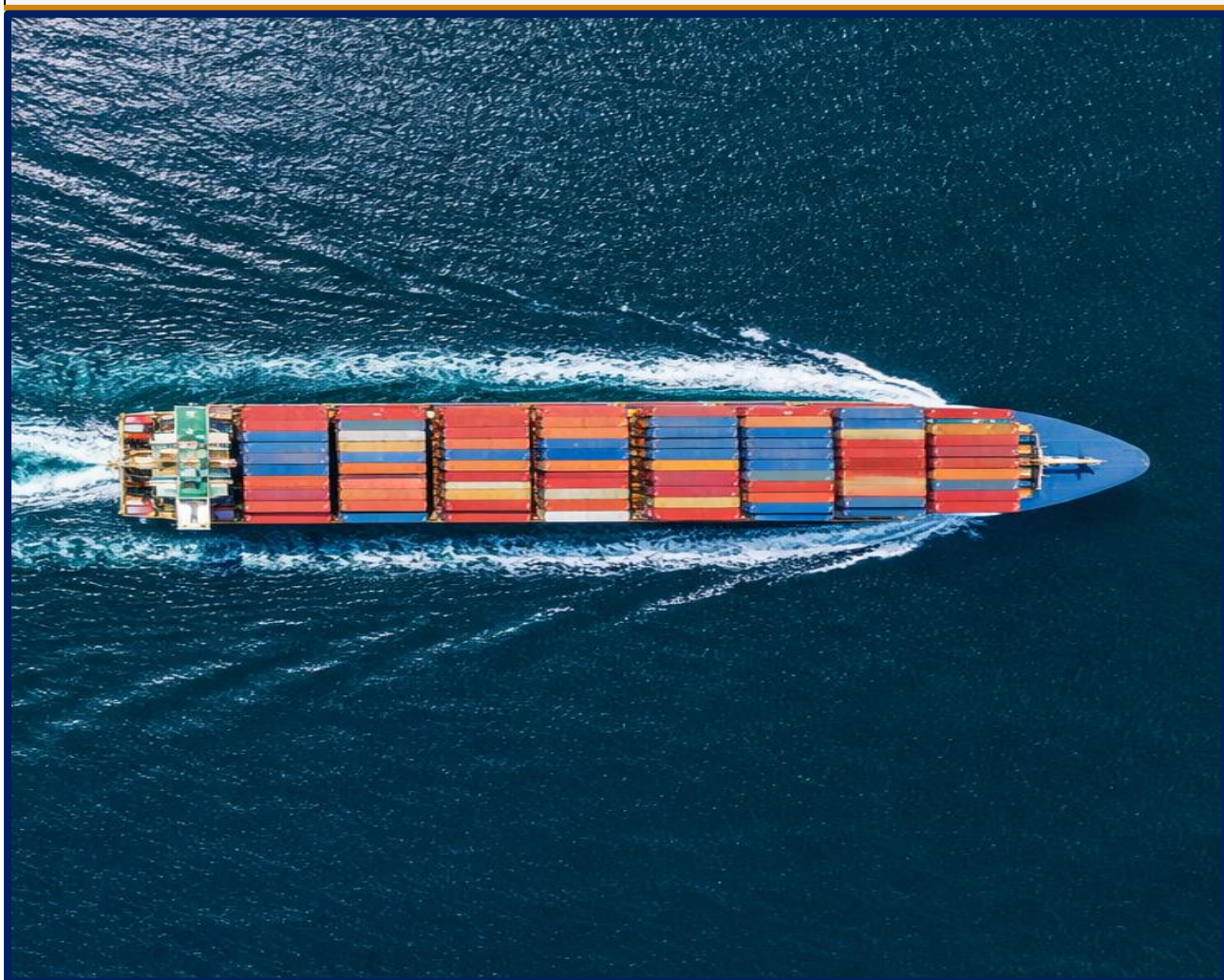




Agência Nacional de Transportes Aquaviários

O Ciclo Regulatório



Sumário

Sumário	2
1. Introdução	3
Marco legal das boas práticas regulatórias no Brasil	4
2. Definição das Etapas do Ciclo Regulatório	5
Visão geral das etapas	5
2.1. Análise de Impacto Regulatório – AIR	6
Abrangência da obrigatoriedade	6
Hipóteses de dispensa de AIR	7
Conteúdo mínimo do Relatório de AIR	8
AIR e poder de decisão da autoridade competente	9
2.2. Elaboração da Minuta, Participação Social e Deliberação	9
Redação do ato normativo – Decreto n.º 12.002/2024	9
Consulta pública	10
Audiência pública	11
Deliberação da autoridade decisória	11
2.3. Implementação e Fiscalização	11
Vigência e vacatio legis – Decreto n.º 12.002/2024	12
Fiscalização responsiva	12
2.4. Monitoramento e Avaliação – ARR	13
Avaliação do Resultado Regulatório – ARR	13
Critérios para inclusão na agenda de ARR	14
2.5. Revisão do Estoque Regulatório	14
Decreto n.º 12.002/2024 e o estoque regulatório	14
Sandbox Regulatório	15
3. Considerações Finais	16
4. Referências	17

1. Introdução

Este texto visa apresentar, de forma sintética e objetiva, as etapas do ciclo regulatório, sua legislação de suporte e os documentos referenciais elaborados para orientar e difundir as boas práticas regulatórias durante a implementação do ciclo.

A regulação é o instrumento por meio do qual a Administração Pública atua com vistas a assegurar a eficiência de mercado, a melhoria na segurança, o crescimento econômico e os ganhos de bem-estar social. Entretanto, se utilizada de modo arbitrário e desproporcional, pode gerar efeitos nocivos substanciais aos mercados e à sociedade como um todo. Os efeitos não previstos de uma regulação podem incluir: aumento de preços de bens e serviços, desestímulo à atração de investimentos, barreiras de mercado, barreiras à inovação e elevados custos de conformidade para o setor regulado (BRASIL, 2018).

Requisitos da Boa Regulação – OCDE (2012)

A OCDE estabelece que a boa regulação deve, entre outros aspectos:

- Resolver problemas e alcançar metas claramente definidas, sendo eficaz em sua consecução;
- Ser fundamentada em evidências e proporcional ao problema identificado;
- Estar ancorada em base legal sólida;
- Produzir benefícios que justifiquem os custos;
- Considerar a distribuição dos efeitos entre os diferentes atores e grupos;
- Minimizar os custos administrativos e eventuais distorções de mercado;
- Ser clara, compreensível e elaborada de modo transparente, com procedimentos adequados de participação social; e
- Considerar os incentivos e mecanismos para alcançar os efeitos desejados.

Marco legal das boas práticas regulatórias no Brasil

No Brasil, as boas práticas regulatórias foram recepcionadas e disciplinadas pelos seguintes dispositivos legais:

Instrumento Normativo	Conteúdo principal
Lei n.º 13.848/2019	Lei das Agências Reguladoras – dispõe sobre gestão, organização, processo decisório e controle social das agências reguladoras federais.
Lei n.º 13.874/2019	Lei da Liberdade Econômica – institui a Declaração de Direitos de Liberdade Econômica e estabelece garantias de livre mercado; prevê a obrigatoriedade da AIR.
Decreto n.º 10.411/2020	Regulamenta a Análise de Impacto Regulatório (AIR) no âmbito da Administração Pública Federal, definindo conteúdo, metodologia, obrigatoriedade e hipóteses de dispensa.
Decreto n.º 12.002/2024 (em vigor desde 1.º/6/2024)	Estabelece normas para a elaboração, a redação, a alteração e a consolidação de atos normativos e o fluxo de encaminhamento de atos de competência do Presidente da República. Substitui e revoga dispositivos do Decreto n.º 9.191/2017 e de outros atos. Impõe a divulgação de consultas públicas na plataforma Participa+Brasil.
LC n.º 182/2021	Marco Legal das Startups e do Empreendedorismo Inovador – introduz a figura do Sandbox Regulatório, autorizando órgãos e entidades reguladoras a criarem ambientes experimentais para teste de inovações.

2. Definição das Etapas do Ciclo Regulatório

Além de fiscalizar, as agências reguladoras possuem capacidade normativa para criar regulamentos e normas técnicas para o setor sob sua responsabilidade. Esse poder normativo é fundamental para adaptar as regras às necessidades do mercado, principalmente em setores em constante evolução, como telecomunicações, energia, transportes e saúde.

O ciclo regulatório engloba uma série de ações recorrentes que partem de um ponto inicial – a elaboração de um Relatório de Análise de Impacto Regulatório (AIR), salvo nos casos de dispensa previstos no Decreto n.º 10.411/2020 – e terminam com a revisão periódica do estoque regulatório. Trata-se de um processo contínuo e autorretroalimentado.

Nos casos de dispensa de AIR, o ciclo se inicia com a elaboração de nota técnica ou documento equivalente que fundamente a proposta de edição ou de alteração do ato normativo, conforme disposto no art. 4.º, § 1.º do Decreto n.º 10.411/2020.

Visão geral das etapas



2.1. Análise de Impacto Regulatório (AIR)

A AIR consiste em um processo sistemático de análise baseado em evidências que busca avaliar, a partir da definição de um problema regulatório, os possíveis impactos das alternativas de ação disponíveis para o alcance dos objetivos pretendidos (BRASIL, 2018).

O Relatório de AIR tem por objetivo subsidiar a tomada de decisão pela autoridade competente, dotando os decisores de material técnico baseado em experiências internacionais e em coleta de evidências, para tornar mais assertiva a escolha da opção regulatória mais adequada ao problema enfrentado.

A obrigatoriedade da AIR encontra fundamento no art. 6.º da Lei n.º 13.848/2019 e no art. 5.º da Lei n.º 13.874/2019. O Decreto n.º 10.411/2020 detalha o conteúdo, a metodologia e os critérios de obrigatoriedade e de dispensa da AIR.

Abrangência da obrigatoriedade

A AIR é obrigatória previamente à edição, à alteração ou à revogação de atos normativos de interesse geral de agentes econômicos ou de usuários dos serviços prestados, por órgãos e entidades da Administração Pública Federal direta, autárquica e fundacional.

A obrigatoriedade NÃO se aplica a atos normativos (Decreto n.º 10.411/2020, art. 3.º, § 2.º):

- de natureza administrativa, cujos efeitos sejam restritos ao âmbito interno do órgão ou da entidade;
- de efeitos concretos, destinados a disciplinar situação específica, cujos destinatários sejam individualizados;
- que disponham sobre execução orçamentária e financeira;
- que disponham sobre segurança nacional; e
- que visem a consolidar outras normas sobre matérias específicas, sem alteração de mérito.

Hipóteses de dispensa de AIR

São hipóteses de dispensa de elaboração de AIR, devidamente fundamentadas (Decreto n.º 10.411/2020, art. 4.º):

- Situações de urgência;
- Ato normativo destinado a disciplinar direitos ou obrigações definidos em norma hierarquicamente superior que não permita, técnica ou juridicamente, diferentes alternativas regulatórias;
- Ato normativo considerado de baixo impacto;
- Ato normativo que vise à atualização ou à revogação de normas consideradas obsoletas, sem alteração de mérito;
- Ato normativo que vise a preservar liquidez, solvência ou hígidez dos mercados financeiros, de capitais e de câmbio, ou dos sistemas de pagamentos;
- Ato normativo que vise a manter a convergência a padrões internacionais;
- Ato normativo que reduza exigências, obrigações, restrições, requerimentos ou especificações com o objetivo de diminuir os custos regulatórios; e
- Ato normativo que revise normas desatualizadas para adequá-las ao desenvolvimento tecnológico consolidado internacionalmente (Decreto n.º 10.229/2020).

Atenção: Dispensa de AIR não afasta a obrigação de elaborar Nota Técnica

Nas hipóteses de dispensa de AIR, deve ser elaborada nota técnica ou documento equivalente que fundamente a proposta de edição ou alteração do ato normativo (art. 4.º, § 1.º).

Em casos de urgência, a nota técnica deverá identificar obrigatoriamente o problema regulatório e os objetivos almejados, servindo de base para a elaboração da ARR, no prazo de até 3 anos da entrada em vigor do normativo (art. 12).

Salvo sigilo legal, a nota técnica deverá ser disponibilizada no sítio eletrônico do órgão (art. 4.º, § 3.º).

Conteúdo mínimo do Relatório de AIR

O Decreto n.º 10.411/2020, art. 6.º, estabelece que o Relatório de AIR deve conter:

Item	Conteúdo
a)	Sumário executivo
b)	Identificação do problema regulatório a ser solucionado
c)	Identificação dos agentes econômicos, usuários e demais afetados pelo problema
d)	Identificação da fundamentação legal que ampara a ação do órgão ou entidade
e)	Definição dos objetivos a alcançar
f)	Descrição das alternativas possíveis, incluindo a opção de não ação e, sempre que possível, opções não normativas
g)	Exposição dos possíveis impactos das alternativas identificadas
h)	Os impactos sobre as microempresas e as empresas de pequeno porte (Decreto n.º 11.243/2022)
i)	Considerações sobre as manifestações recebidas em processos de participação social
j)	Mapeamento da experiência internacional quanto às medidas adotadas para resolução do problema
k)	Identificação dos efeitos e riscos decorrentes da edição, alteração ou revogação do ato normativo
l)	Comparação das alternativas, apontando justificadamente a mais adequada para alcançar os objetivos
m)	Descrição da estratégia de implementação, incluindo formas de monitoramento, fiscalização e necessidade de alteração ou revogação de normas em vigor

AIR e poder de decisão da autoridade competente

A AIR oferece subsídios e segurança para o processo decisório, mas não retira a competência da autoridade decisória nem substitui seu poder de julgamento. Diante de um Relatório de AIR, a autoridade competente pode (Decreto n.º 10.411/2020, art. 15, § 2.º):

- Adotar a alternativa ou combinação de alternativas sugerida no relatório;
- Exigir a complementação da AIR; ou
- Adotar alternativa contrária à sugerida, inclusive quanto às opções de não ação ou de soluções não normativas.

Para aumentar a transparência e o controle social, os órgãos devem manter o arquivo de Relatórios de AIR e a listagem dos casos de dispensa disponíveis em seus sítios eletrônicos (Decreto n.º 10.411/2020, art. 4.º, § 3.º).

2.2. Elaboração da Minuta, Participação Social e Deliberação

O Relatório de AIR pode apontar como alternativa regulatória mais adequada a implementação de soluções não normativas, como a elaboração de cartilhas, execução de campanhas educativas ou coleta de dados para reduzir assimetria de informações. Quando, no entanto, a solução é a edição ou revisão de um ato normativo, deve-se elaborar minuta de norma para submissão à consulta pública antes da deliberação da autoridade decisória (Decreto n.º 10.411/2020, art. 9.º).

Redação do ato normativo – Decreto n.º 12.002/2024

O processo de elaboração do ato normativo deve observar o Decreto n.º 12.002, de 22 de abril de 2024, em vigor desde 1.º de junho de 2024. Dentre suas inovações relevantes:

- Estabelece normas para a elaboração, redação, alteração e consolidação de atos normativos no âmbito da Administração Pública Federal direta, autárquica e fundacional, substituindo disposições esparsas anteriores (Decreto n.º 9.191/2017 e outros);
- Determina que o texto da proposta de norma indique, de forma expressa, a sua vigência (art. 17);

- Define os critérios para a *vacatio legis* e a postergação de efeitos (ver item 2.3); e
- Exige que as consultas públicas realizadas pelo Poder Executivo Federal sejam divulgadas na plataforma Participa+Brasil (art. 30).

Consulta pública

A consulta pública é o instrumento de participação social por meio do qual as pessoas têm a oportunidade de manifestar críticas, sugestões e contribuições sobre a proposta de norma, por escrito. O procedimento tem início com a publicação do ato de abertura no Diário Oficial da União e a divulgação no sítio eletrônico do órgão ou entidade, e terá duração de (Decreto n.º 10.411/2020, art. 9.º):

- 60 dias – para os casos que impactem significativamente o comércio internacional; e
- 45 dias – para os demais casos.

No ato de abertura da consulta pública deverão constar: o prazo, as formas de encaminhamento das manifestações, a minuta preliminar do ato normativo e o sítio eletrônico no qual as demais informações estarão disponibilizadas. No sítio deverão ser publicados, além da minuta, o Relatório de AIR, os estudos, os dados e o material técnico que fundamentaram o ato normativo.

A disponibilização do texto preliminar não obriga a sua publicação nem condiciona o órgão ou a entidade a adotar os posicionamentos predominantes na consulta (Decreto n.º 10.411/2020, art. 11).

Boas práticas para processos de participação social (BRASIL, 2018)

- Definir claramente o objetivo da consulta (identificação do problema, mapeamento de alternativas, coleta de dados etc.);
- Definir o grupo-alvo: empresas reguladas, consumidores, trabalhadores, outros órgãos de governo, especialistas etc.;

- Organizar a demanda de informações, evitando perguntas desnecessárias;
- Utilizar canais que facilitem a participação (reuniões, plataformas eletrônicas, questionários etc.);
- Empregar linguagem adequada ao público-alvo;
- Garantir a divulgação com antecedência adequada;
- Realizar a consulta em período favorável, evitando férias e feriados; e
- Garantir o sigilo de informações sensíveis.

Audiência pública

Para formação de juízo e tomada de decisão acerca de matéria considerada relevante, a agência reguladora, por decisão colegiada, poderá convocar audiência pública. Trata-se de instrumento de participação que permite a manifestação oral por quaisquer interessados em sessão pública previamente destinada a debater a matéria (Lei n.º 13.848/2019, art. 10).

Deliberação da autoridade decisória

No caso das agências reguladoras federais, a deliberação dos atos normativos é sempre colegiada, regida pelo Capítulo I da Lei n.º 13.848/2019. Após a análise das contribuições recebidas e eventuais alterações na minuta, a autoridade competente decide pela aprovação e entrada em vigor do normativo, indicando os pressupostos de fato e de direito determinantes da decisão. As reuniões deliberativas são públicas e gravadas em meio eletrônico (Lei n.º 13.848/2019, arts. 5.º, 7.º e 8.º).

2.3. Implementação e Fiscalização

O Relatório de AIR deve conter a estratégia de implementação da alternativa sugerida, considerando a repercussão do normativo e a necessidade de tempo para adaptação. Para tanto, é necessária a criação de um cronograma, quando cabível, estabelecendo as fases até a plena entrada em vigor do ato normativo (Decreto n.º 10.411/2020, art. 6.º, XII).

Vigência e vacatio legis – Decreto n.º 12.002/2024

De acordo com o Decreto n.º 12.002/2024, o texto da proposta de norma deverá indicar, de forma expressa, a sua vigência (art. 17).

A vacatio legis ou postergação da produção de efeitos será prevista nos atos normativos (art. 17):

- de maior repercussão;
- que demandem tempo para esclarecimento de seu conteúdo aos destinatários;
- que exijam medidas de adaptação pela população;
- que exijam medidas administrativas prévias para sua aplicação de modo ordenado; ou
- em que não convenha a produção de efeitos antes da edição de ato normativo inferior ainda não publicado.

Para a fixação da vacatio legis, serão considerados: i) o prazo necessário para amplo conhecimento pelos destinatários; ii) o tempo necessário para adaptação da Administração Pública e dos particulares aos novos procedimentos, regras e exigências; e iii) o período do mês, do ano ou da semana mais adequado para o início da aplicação das novas regras (art. 17, parágrafo único).

Fiscalização responsiva

Após a edição do ato normativo, faz-se necessário o acompanhamento contínuo de sua aplicação pelos agentes do mercado regulado.

As agências reguladoras possuem poder de fiscalização, podendo realizar inspeções, auditorias e fiscalizações nas atividades das empresas e organizações do setor sob sua regulação, aplicando sanções em caso de descumprimento das normas – desde multas até a suspensão de atividades ou a revogação de licenças.

Na regulação e fiscalização responsiva, há a premissa de uma atuação mais ostensiva somente sobre os atores que se recusam a cooperar ou a ajustar seu comportamento. Os recursos são alocados onde há evidências de problemas e as ações de fiscalização variam de acordo com o risco atribuído a cada agente econômico regulado.

2.4. Monitoramento e Avaliação – ARR

As agências realizam o monitoramento contínuo das condições e práticas do setor regulado, com o objetivo de prevenir irregularidades e promover melhorias. Isso inclui a coleta de dados, a realização de estudos e pesquisas para acompanhar a evolução dos setores econômicos.

Para os normativos editados, deve-se acompanhar, ao longo do tempo, se os objetivos almejados foram alcançados na fase de implementação. O Relatório de AIR deve explicitar os indicadores de acompanhamento e a respectiva estratégia de monitoramento.

Avaliação do Resultado Regulatório – ARR

A ARR é a avaliação ex post dos efeitos decorrentes da edição de ato normativo, considerando o atingimento dos objetivos originalmente estabelecidos e os impactos observados sobre o mercado e a sociedade em decorrência de sua implementação. Constitui atividade essencial no ciclo regulatório, pois fornece insumos para a evolução da regulação ao longo do tempo.

Obrigações dos órgãos e entidades quanto à ARR – Decreto n.º 10.411/2020

- Implementar estratégias para integrar a ARR à atividade de elaboração normativa (art. 13);
- As análises poderão ter caráter temático e abranger partes específicas de um ou mais atos (art. 13, § 1.º);
- Instituir agenda de ARR com, no mínimo, um ato normativo de seu estoque regulatório (art. 13, § 2.º);
- Divulgar a agenda no sítio eletrônico do órgão durante o primeiro ano de cada mandato presidencial, contendo os atos a serem avaliados até o último ano do mandato, com justificativas e cronograma (art. 13, § 4.º).

Critérios para inclusão na agenda de ARR

O Decreto n.º 10.411/2020, art. 13, § 3.º, orienta que os atos a integrar a agenda de ARR observem, preferencialmente, um ou mais dos seguintes critérios:

- Ampla repercussão na economia ou no País;
- Existência de problemas decorrentes da aplicação do ato normativo;
- Impacto significativo em organizações ou grupos específicos;
- Tratamento de matéria relevante para a agenda estratégica do órgão; ou
- Vigência há, no mínimo, cinco anos.

2.5. Revisão do Estoque Regulatório

A OCDE orienta que se deve "realizar revisões sistemáticas do estoque regulatório frente a objetivos claramente definidos, incluindo a análise de seus custos e benefícios, para garantir que as normas permaneçam atualizadas, eficientes, consistentes e contribuindo para os objetivos pretendidos" (OCDE, 2012).

A gestão do estoque regulatório é a prática de exame periódico dos atos normativos publicados pelo órgão, visando averiguar a pertinência de sua manutenção ou a necessidade de sua alteração, atualização, consolidação ou revogação.

A ARR e a gestão do estoque regulatório são, portanto, instrumentos complementares que garantem que as normas permaneçam atualizadas, eficientes e consistentes com os objetivos pretendidos.

Decreto n.º 12.002/2024 e o estoque regulatório

O Decreto n.º 12.002/2024 dispõe, entre outros, sobre a revisão e a consolidação dos atos normativos inferiores a decreto, contribuindo com as boas práticas regulatórias ao promover ações voltadas para manter o acervo normativo atualizado, com a eliminação de normas obsoletas, incoerentes ou sobrepostas.

Sandbox Regulatório

O Sandbox Regulatório é um ambiente controlado de experimentação que permite que empresas ou startups testem inovações e novos produtos ou serviços com regras e supervisão mais flexíveis por parte das autoridades reguladoras. Foi introduzido no Brasil pela Lei Complementar n.º 182/2021 (Marco Legal das Startups), que autorizou expressamente órgãos reguladores a criarem ambientes experimentais.

No ciclo regulatório, o Sandbox pode ser útil para aprimorar os normativos vigentes, promovendo a inovação sem comprometer a proteção aos usuários dos serviços ou a estabilidade do mercado. Os primeiros programas de Sandbox no Brasil foram lançados em 2020 por CVM, Susep e Banco Central, e, desde então, a iniciativa alcançou agências reguladoras de energia, telecomunicações, transportes e outros setores.

3. Considerações Finais

O poder regulatório do Estado refere-se à capacidade do governo de criar, implementar e fiscalizar normas e regulamentos em diversos setores da economia e da sociedade, assegurando que a atividade econômica, os serviços públicos e as relações sociais ocorram de maneira ordenada, eficiente e justa.

As boas práticas regulatórias devem, contudo, prevalecer, de forma a dotar a regulação de características que evitem efeitos nocivos substanciais aos mercados e à sociedade como um todo. A intervenção regulatória é disciplinada por meio de ações e etapas que compõem o ciclo regulatório, promovendo transparência, participação social e a utilização de métodos baseados em evidências para tomadas de decisão mais assertivas.

Instrumentos essenciais do ciclo regulatório

- AIR – Análise de Impacto Regulatório (avaliação prévia das alternativas regulatórias);
- ARR – Avaliação do Resultado Regulatório (avaliação ex post dos efeitos normativos);
- Consulta e audiência públicas (participação social);
- Deliberações colegiadas (transparência e colegialidade);
- Fiscalização responsiva (proporcionalidade e eficiência);
- Elaboração e monitoramento de indicadores de resultados;
- Sandbox Regulatório (inovação regulatória controlada); e
- Revisão e gestão do estoque regulatório.

4. Referências

BRASIL. Diretrizes Gerais e Guia Orientativo para Elaboração de Análise de Impacto Regulatório – AIR. Subchefia de Análise e Acompanhamento de Políticas Governamentais. Brasília: Presidência da República, 2018. Disponível em: <https://www.gov.br/mdic/pt-br/assuntos/reg/boas-praticas-regulatorias/guias-e-manuais>. Acesso em: 20 jan. 2025.

BRASIL. Lei n.º 13.848, de 25 de junho de 2019 (Lei das Agências Reguladoras). Brasília: Presidência da República. Dispõe sobre a gestão, a organização, o processo decisório e o controle social das agências reguladoras. Disponível em: https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2019/lei/l13848.htm. Acesso em: 20 jan. 2025.

BRASIL. Lei n.º 13.874, de 20 de setembro de 2019 (Lei da Liberdade Econômica). Institui a Declaração de Direitos de Liberdade Econômica e estabelece garantias de livre mercado. Disponível em: https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2019/lei/l13874.htm. Acesso em: 20 jan. 2025.

BRASIL. Decreto n.º 10.411, de 30 de junho de 2020. Regulamenta a análise de impacto regulatório. Disponível em: https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2020/decreto/d10411.htm. Acesso em: 20 jan. 2025.

BRASIL. Guia para Elaboração de Análise de Impacto Regulatório – AIR. Secretaria de Advocacia da Concorrência e Competitividade – SEAE. Brasília: Ministério da Economia, 2021. Disponível em: <https://www.gov.br/mma/pt-br/acesso-a-informacao/analise-air-e-arr/guia-para-elaboracao-de-air-2021.pdf>. Acesso em: 20 jan. 2025.

BRASIL. Lei Complementar n.º 182, de 1.º de junho de 2021 (Marco Legal das Startups e do Empreendedorismo Inovador). Brasília: Presidência da República. Disponível em: https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/lcp/Lcp182.htm. Acesso em: 8 jun. 2026.

BRASIL. Decreto n.º 12.002, de 22 de abril de 2024. Estabelece as normas para a elaboração, a redação, a alteração e a consolidação de atos normativos e o fluxo de encaminhamento e análise de atos normativos de competência do Presidente da República. Em vigor desde 1.º de junho de 2024. Disponível em: https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2023-2026/2024/decreto/d12002.htm. Acesso em: 20 jan. 2025.

OCDE. Recommendation of the Council on Improving the Quality of Government Regulation. Paris: OECD, 2012. Disponível em: https://www.gov.br/casacivil/pt-br/assuntos/governanca/regulacao/documentos/biblioteca-internacional/2017/ocde_recommendation-of-the-council-on-improving-the-quality-of-governmen.pdf. Acesso em: 20 jan. 2025.